

[6-1] [개선] 사항

1. 제 목 : 시설관리용역 산재보험료 산정업무 미흡
2. 조치부서 : ☞☞☞☞처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령」 제9조에 따르면 계약담당 공무원은 예정가격 결정 시 적정한 거래가 형성된 경우에는 거래실례가격을 기준으로 예정가격을 결정하고,

용역 등 계약의 특수성으로 인하여 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에 의한 가격, 이 경우 원가계산에 의한 가격은 계약의 목적이 되는 용역 등을 구성하는 재료비·노무비·경비·일반관리비·경비와 일반관리비 및 이윤으로 이를 계산하도록 하고 있다

그리고 거래실례가격 또는 원가계산에 의해 예정가격을 결정할 수 없는 경우 감정가격, 유사용역 등의 거래실례가격 또는 견적가격으로 예정가격을 결정할 수 있도록 하고 있다.

또한, 「(계약예규)예정가격작성기준」 제30조에 따르면 엔지니어링사업, 측량, 소프트웨어개발용역 등 다른 법령에서 그 대가기준을 규정하고 있는 경우 해당 법령이 정하는 기준에 따라 원가계산을 할 수 있고,

원가계산기준이 정해지지 않은 기타의 용역에 대해서는 노무비(인건비), 경비, 일반 관리비, 이윤 등으로 비목을 구분하고 동 기준 제23조 내지 제29조에 규정된 원가 계산기준에 준하여 원가계산할 수 있고, 이 경우 인건비의 기준단가는 「근로기준법」에서 정하고 있는 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 하도록 하고 있다.

한편, ○○지역본부에서 최근 2년 이내에 본부에서 시행한 시설관리, 청소, 경비, 취사, 지구관리 등 시설관리용역 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] ○○지역본부 시설관리용역 현황 (2018.10. 현재)

(단위 : 천 원)

계약건명	계약기간		계약 금액	낙찰률
	시작	종료		
㉠** 공공주택지구 지구관리 경비용역	2018.10.01	2019.09.30	90,431	83.0%
(재공고)○○♣♣ 도시첨단산업단지 예정지구 지구관리 경비용역	2017.10.23	2018.10.22	82,589	83.1%
2017년 LH ㉠사업본부 사옥관리 용역	2017.02.01	2018.01.31	470,831	87.8%
2017년 세대내 클린서비스 용역(△△㉠권)	2017.10.24	2017.12.22	62,210	88.0%
2017년 ○○지역본부 분양 및 공임단지 클린서비스 용역	2017.10.30	2017.12.30	91,196	88.0%
2017년 임대주택 클린서비스 용역	2017.11.09	2017.12.26	39,527	88.1%
LH ㉠사업본부 사옥 시설관리 및 홍보관 안내 용역	2017.07.27	2018.07.26	204,207	88.1%
LH ㉠사업본부 사옥 청소, 경비 및 안내용역	2017.07.27	2018.07.26	245,852	88.0%
LH ㉠사업단 사옥관리,경비,청소등 용역	2018.01.02	2019.01.01	434,120	88.0%
LH △△사업단 사옥관리,경비,청소등 용역	2017.06.18	2018.06.17	248,903	87.8%
LH ㉠사업본부 사옥 경비용역	2017.04.01	2018.03.31	125,407	87.7%
LH ㉠사업본부 사옥 시설관리 및 청소용역	2017.06.20	2018.06.19	117,716	88.0%
LH ㉠사업단 사옥관리,경비,청소용역	2017.07.12	2018.07.11	221,803	88.0%
LH ○○지역본부 ㉠사업단 청소용역	2018.01.02	2019.01.01	33,737	88.0%
△△** 공공주택지구 지구관리 경비용역	2017.08.17	2018.08.16	115,830	83.0%
㉠㉠ 일반산업·유통단지 사업지구관리 경비용역	2017.10.12	2018.04.11	81,134	83.1%
㉠㉠ 일반산업단지·유통단지 사업지구관리 경비용역	2018.06.13	2019.07.12	185,555	80.8%
㉠** 기업형임대주택(예정)지구 지구관리 경비용역	2017.08.24	2018.08.23	82,597	83.0%
▷▷시 **동, **동 일원 공공주택사업예정지구 지구관리 경비용역	2017.12.04	2018.12.03	84,183	83.0%
□□**도시 보유토지 관리용역	2018.04.04	2018.10.03	47,792	83.1%

계약건명	계약기간		계약 금액	낙찰률
	시작	종료		
□□**도시 보유토지 관리용역	2017.04.04	2018.04.03	77,681	83.1%
○○**2 공공주택사업예정지구 지구관리 경비용역	2018.05.01	2019.04.30	86,900	83.0%
○○** 택지개발사업지구 관리(경비) 용역	2018.07.01	2019.06.30	304,940	81.5%
○○** 택지개발사업지구 관리(경비)용역	2017.06.01	2018.05.31	403,268	80.8%
○○지역본부 보유토지 관리용역	2017.04.10	2018.04.09	28,568	83.0%
㉠㉠** 외 4개 사업지구 보유토지 관리용역	2017.03.08	2018.03.07	109,573	83.3%
㉠㉠**3 사업지구 관리용역	2018.01.22	2019.01.21	188,917	81.3%
한국토지주택공사 ○○지역본부 **사옥 시설관리용역	2017.06.10	2019.06.09	1,393,635	87.8%

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

「산업재해보상보험법」 제6조 및 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」(이하 '보험징수법'이라 한다) 제5조에 따르면 근로자를 사용하는 모든 사업주는 보험가입자가 되고,

모든 사업주는 「보험징수법」 제14조 제3항 내지 제7항, 같은 법 시행령 제13조, 같은 법 시행규칙 제12조 및 제12조의2에 따라 고용노동부 장관이 정하여 고시하는 각 사업종류별 산재보험요율을 반영하여 산재보험료를 납부하도록 하고 있다.

그러므로 공사에서 발주하는 청소, 사옥관리, 경비, 취사 등 시설관리용역에 대한 사업대가 산정 시 발주담당자는 고용노동부 장관이 매년 고시하는 “사업종류별 산재보험요율” 및 “사업종류별 산재보험요율 및 사업종류예시표”를 기준으로 원가계산서에 반영하여야 한다.

그런데 ○○지역본부에서는 [표 2]와 같이 감사대상기간 내 시행한 시설관리용역의 원가계산서상 사업종류별 산재보험요율을 착오 적용하여 예정가격을 작성하였다.

[표 2] 시설관리용역 산재보험료를 착오적용 현황 (2018.10. 현재)

계약건명	시작 연도	사업종류	기준 요율	착오적용 요율
(재공고)○○○** 도시첨단산업단지 예정지구 지구관리 경비용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	1.0%
2017년 LH ○○○사업본부 사옥관리 용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	
2017년 세대내 클린서비스 용역(△△○○○권)	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	3.2%
2017년 임대주택 클린서비스 용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	1.7%
LH ○○○사업본부 사옥 시설관리 및 홍보관 안내 용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	1.7%
LH ○○○사업본부 사옥 청소, 경비 및 안내용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	1.7%
LH △△사업단 사옥관리,경비,청소등 용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	1.7%
LH 田田田사업본부 사옥 시설관리 및 청소용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	
LH ○○사업단 구내식당 취사용역	2017	기타의 각종 사업	1.0%	
LH ○○사업단 사옥관리,경비,청소용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	
LH ○○지역본부 구내식당 취사용역	2017	기타의 각종 사업	1.0%	
LH ○○지역본부 ■■■사업단 청소용역	2018	건물 등의 종합관리사업	1.75%	1.0%
△△** 공공주택지구 지구관리 경비용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	1.0%
田田田田 일반산업·유통단지 사업지구관리 경비용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	
田田田田 일반산업단지·유통단지 사업지구관리 경비용역	2018	건물 등의 종합관리사업	1.75%	
○○○** 기업형임대주택(예정)지구 지구관리 경비용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	1.0%
▷▷시 **동, **동 일원 공공주택사업예정지구 지구관리 경비용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	1.0%
□□**도시 보유토지 관리용역	2018	건물 등의 종합관리사업	1.75%	1.0%
□□**도시 보유토지 관리용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	1.0%
○○○**2 공공주택사업예정지구 지구관리 경비용역	2018	건물 등의 종합관리사업	1.75%	1.6%
○○○** 택지개발사업지구 관리(경비) 용역	2018	건물 등의 종합관리사업	1.75%	1.6%
○○○** 택지개발사업지구 관리(경비)용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	1.0%
○○○지역본부 보유토지 관리용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	1.7%
○○○** 외 4개 사업지구 보유토지 관리용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	1.0%
○○○**3 사업지구 관리용역	2018	건물 등의 종합관리사업	1.75%	1.9%
한국토지주택공사 ○○○지역본부 **사옥 시설관리용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	1.7%

자료 : ○○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과 청소, 경비, 사옥관리, 지구관리 등 시설관리용역의 발주 시 불필요한 사업비 및 행정력의 낭비가 우려된다.

5. 조치할 사항

☞☞☞☞처장은

「용역대가 산정 등에 대한 지침(시설분야용역)」 개정을 통해 매년 고용노동부장관이 별도로 고시하는 산재보험요율 변경사항을 반영하고, 이를 지역본부에 안내하시기 바랍니다(개선).

[6-2] [통보] 사항

1. 제 목 : 시설관리용역 산재보험료 산정업무 미흡
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령」 제9조에 따르면 계약담당 공무원은 예정가격 결정 시 적정한 거래가 형성된 경우에는 거래실례가격을 기준으로 예정가격을 결정하고,

용역 등 계약의 특수성으로 인하여 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에 의한 가격, 이 경우 원가계산에 의한 가격은 계약의 목적이 되는 용역 등을 구성하는 재료비·노무비·경비·일반관리비·경비와 일반관리비 및 이윤으로 이를 계산하도록 하고 있다

그리고 거래실례가격 또는 원가계산에 의해 예정가격을 결정할 수 없는 경우 감정가격, 유사용역 등의 거래실례가격 또는 견적가격으로 예정가격을 결정할 수 있도록 하고 있다.

또한, 「(계약예규)예정가격작성기준」 제30조에 따르면 엔지니어링사업, 측량, 소프트웨어개발용역 등 다른 법령에서 그 대가기준을 규정하고 있는 경우 해당 법령이 정하는 기준에 따라 원가계산을 할 수 있고,

원가계산기준이 정해지지 않은 기타의 용역에 대해서는 노무비(인건비), 경비, 일반 관리비, 이윤 등으로 비목을 구분하고 동 기준 제23조 내지 제29조에 규정된 원가 계산기준에 준하여 원가계산할 수 있고, 이 경우 인건비의 기준단가는 「근로기준법」에서 정하고 있는 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 하도록 하고 있다.

한편, ○○지역본부에서 최근 2년 이내에 본부에서 시행한 시설관리, 청소, 경비, 취사, 지구관리 등 시설관리용역 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] ○○지역본부 시설관리용역 현황 (2018.10. 현재)

(단위 : 천 원)

계약건명	계약기간		계약 금액	낙찰률
	시작	종료		
㉠** 공공주택지구 지구관리 경비용역	2018.10.01	2019.09.30	90,431	83.0%
(재공고)○○♣♣ 도시첨단산업단지 예정지구 지구관리 경비용역	2017.10.23	2018.10.22	82,589	83.1%
2017년 LH ㉠사업본부 사옥관리 용역	2017.02.01	2018.01.31	470,831	87.8%
2017년 세대내 클린서비스 용역(△△㉠권)	2017.10.24	2017.12.22	62,210	88.0%
2017년 ○○지역본부 분양 및 공임단지 클린서비스 용역	2017.10.30	2017.12.30	91,196	88.0%
2017년 임대주택 클린서비스 용역	2017.11.09	2017.12.26	39,527	88.1%
LH ㉠사업본부 사옥 시설관리 및 홍보관 안내 용역	2017.07.27	2018.07.26	204,207	88.1%
LH ㉠사업본부 사옥 청소, 경비 및 안내용역	2017.07.27	2018.07.26	245,852	88.0%
LH ㉠사업단 사옥관리,경비,청소등 용역	2018.01.02	2019.01.01	434,120	88.0%
LH △△사업단 사옥관리,경비,청소등 용역	2017.06.18	2018.06.17	248,903	87.8%
LH ㉠사업본부 사옥 경비용역	2017.04.01	2018.03.31	125,407	87.7%
LH ㉠사업본부 사옥 시설관리 및 청소용역	2017.06.20	2018.06.19	117,716	88.0%
LH ㉠사업단 사옥관리,경비,청소용역	2017.07.12	2018.07.11	221,803	88.0%
LH ○○지역본부 ㉠사업단 청소용역	2018.01.02	2019.01.01	33,737	88.0%
△△** 공공주택지구 지구관리 경비용역	2017.08.17	2018.08.16	115,830	83.0%
㉠㉠ 일반산업·유통단지 사업지구관리 경비용역	2017.10.12	2018.04.11	81,134	83.1%
㉠㉠ 일반산업단지·유통단지 사업지구관리 경비용역	2018.06.13	2019.07.12	185,555	80.8%
㉠** 기업형임대주택(예정)지구 지구관리 경비용역	2017.08.24	2018.08.23	82,597	83.0%
▷▷시 **동, **동 일원 공공주택사업예정지구 지구관리 경비용역	2017.12.04	2018.12.03	84,183	83.0%
□□**도시 보유토지 관리용역	2018.04.04	2018.10.03	47,792	83.1%

계약건명	계약기간		계약 금액	낙찰률
	시작	종료		
□□**도시 보유토지 관리용역	2017.04.04	2018.04.03	77,681	83.1%
○○**2 공공주택사업예정지구 지구관리 경비용역	2018.05.01	2019.04.30	86,900	83.0%
○○** 택지개발사업지구 관리(경비) 용역	2018.07.01	2019.06.30	304,940	81.5%
○○** 택지개발사업지구 관리(경비)용역	2017.06.01	2018.05.31	403,268	80.8%
○○지역본부 보유토지 관리용역	2017.04.10	2018.04.09	28,568	83.0%
㉠㉠** 외 4개 사업지구 보유토지 관리용역	2017.03.08	2018.03.07	109,573	83.3%
㉠㉠**3 사업지구 관리용역	2018.01.22	2019.01.21	188,917	81.3%
한국토지주택공사 ○○지역본부 **사옥 시설관리용역	2017.06.10	2019.06.09	1,393,635	87.8%

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

「산업재해보상보험법」 제6조 및 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」(이하 '보험징수법'이라 한다) 제5조에 따르면 근로자를 사용하는 모든 사업주는 보험가입자가 되고,

모든 사업주는 「보험징수법」 제14조 제3항 내지 제7항, 같은 법 시행령 제13조, 같은 법 시행규칙 제12조 및 제12조의2에 따라 고용노동부 장관이 정하여 고시하는 각 사업종류별 산재보험요율을 반영하여 산재보험료를 납부하도록 하고 있다.

그러므로 공사에서 발주하는 청소, 사옥관리, 경비, 취사 등 시설관리용역에 대한 사업대가 산정 시 발주담당자는 고용노동부 장관이 매년 고시하는 “사업종류별 산재보험요율” 및 “사업종류별 산재보험요율 및 사업종류예시표”를 기준으로 원가계산서에 반영하여야 한다.

그런데 ○○지역본부에서는 [표 2]와 같이 감사대상기간 내 시행한 시설관리용역의 원가계산서상 사업종류별 산재보험요율을 착오 적용하여 예정가격을 작성하였다.

[표 2] 시설관리용역 산재보험료를 착오적용 현황 (2018.10. 현재)

계약건명	시작 연도	사업종류	기준 요율	착오적용 요율
(재공고)○○○** 도시첨단산업단지 예정지구 지구관리 경비용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	1.0%
2017년 LH ○○○사업본부 사옥관리 용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	
2017년 세대내 클린서비스 용역(△△○○○권)	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	3.2%
2017년 임대주택 클린서비스 용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	1.7%
LH ○○○사업본부 사옥 시설관리 및 홍보관 안내 용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	1.7%
LH ○○○사업본부 사옥 청소, 경비 및 안내용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	1.7%
LH △△사업단 사옥관리,경비,청소등 용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	1.7%
LH 田田田사업본부 사옥 시설관리 및 청소용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	
LH ○○사업단 구내식당 취사용역	2017	기타의 각종 사업	1.0%	
LH ○○사업단 사옥관리,경비,청소용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	
LH ○○지역본부 구내식당 취사용역	2017	기타의 각종 사업	1.0%	
LH ○○지역본부 ■■■사업단 청소용역	2018	건물 등의 종합관리사업	1.75%	1.0%
△△** 공공주택지구 지구관리 경비용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	1.0%
田田田田 일반산업·유통단지 사업지구관리 경비용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	
田田田田 일반산업단지·유통단지 사업지구관리 경비용역	2018	건물 등의 종합관리사업	1.75%	
○○○** 기업형임대주택(예정)지구 지구관리 경비용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	1.0%
▷▷시 **동, **동 일원 공공주택사업예정지구 지구관리 경비용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	1.0%
□□**도시 보유토지 관리용역	2018	건물 등의 종합관리사업	1.75%	1.0%
□□**도시 보유토지 관리용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	1.0%
○○○**2 공공주택사업예정지구 지구관리 경비용역	2018	건물 등의 종합관리사업	1.75%	1.6%
○○○** 택지개발사업지구 관리(경비) 용역	2018	건물 등의 종합관리사업	1.75%	1.6%
○○○** 택지개발사업지구 관리(경비)용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	1.0%
○○○지역본부 보유토지 관리용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	1.7%
○○○** 외 4개 사업지구 보유토지 관리용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	1.0%
○○○**3 사업지구 관리용역	2018	건물 등의 종합관리사업	1.75%	1.9%
한국토지주택공사 ○○○지역본부 **사옥 시설관리용역	2017	건물 등의 종합관리사업	1.6%	1.7%

자료 : ○○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과 청소, 경비, 사옥관리, 지구관리 등 시설관리용역의 발주 시 불필요한 사업비 및 행정력의 낭비가 우려된다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

향후 시설관리용역 발주 시 「용역대가 산정 등에 대한 지침(시설분야용역)」에 의거 산재보험요율은 당해연도 기준에 따라 적정하게 산정하시기 바랍니다(**통보**).